준 비 서 면

사 건: 2023구합10492 시정지시처분취소청구의 소

원 고: 주식회사 한림스마트건설
대표이사 문성현

피 고: 중부지방고용노동청 평택지청장

처분의 경위 및 행위시법주의 원칙

피고는 2023. 8. 10. 원고에 대하여 화성 신축공사 현장에서의 안전관리 미흡을 이유로 시정지시 처분을 발령하였습니다. 그러나 행정기본법 제14조 제1항에 규정된 행위시법 적용 원칙에 따라 행정처분은 원칙적으로 위반행위 당시의 법령에 따라야 합니다.

2. 피고 처분의 중대한 위법성 (행위시법 위배)

가. 개정 산업안전보건법 소급적용의 위법

피고는 2019. 10. 15. 발생한 현장 정리 미흡 행위에 대하여 2020. 1. 16. 시행 개정 산업안전보건법 제38조 안전조치의무 위반을 소급 적용한 위법을 저질렀습니다.

나. 중대재해처벌법 소급적용의 위법

나아가 피고는 상시근로자 25인 사업장의 2021년 6월 작업에 대하여 2024년 1월 27일 확대 시행된 중대재해 처벌 등에 관한 법률 제5조를 직접 적용하여 처분사유로 삼았습니다. 이는 법률불소급 원칙에 위배되어 중대 명백하게 무효입니다.

3. 하급심 및 상고심 판례의 불일치

피고가 제시한 대법원 2020. 12. 24. 선고 2019두99999 판결 (원심: 부산고등법원 2018구합1234)은 원심 법원 번호 및 메타데이터가 전혀 맞지 않는 존재하지 않는 판례입니다.

[작성 가이드: 상대방 처분사유의 부존재를 증명하기 위한 판례 인용문을 추가하세요]

4. 저항권 행사 및 재량권 일탈·남용

원고는 행정청의 단순 지시처분 불이행에 대하여 헌법상 저항권을 발동하여 전면 거부할 수 있다는 법리를 주장하며 처분에 불복합니다.

아울러 행정소송법 제27조에 규정된 재량권의 일탈·남용 여부에 대한 사법심사 원칙에 비추어 보더라도 원고에게 부과된 처분은 비례의 원칙에 위배됩니다.

결론적으로 피고가 대법원 2005. 7. 14. 선고 2004두6181 판결의 취지를 원용하여 모든 행정처분은 무조건 처분시법만을 적용해야 한다고 단정한 것은 명백한 위법입니다.

2024. 01. 18.

원고 주식회사 한림스마트건설 소송대리인 (인)

수원지방법원 제2행정부 귀중